



Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELLE DE LA REPUBLIC TUNISIENNE
DN : c=TN, o=IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIC TUNISIENNE,
2.5.4.97=TN-0011841W,
cn=IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA
REPUBLIC TUNISIENNE
Date : 2023.12.06 15:55:09 +01'00'

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mercredi 22 jomada I 1445 – 6 décembre 2023

166^{ème} année

N° 141

Sommaire

Décrets et arrêtés

Ministère des Finances

Décret n° 2023-751 du 4 décembre 2023, fixant les conditions et les procédures de bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique 3375

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Décret n° 2023-749 du 4 décembre 2023, modifiant et complétant le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités..... 3377

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2023-754 du 4 décembre 2023, portant modification du décret n° 2022-70 du 7 février 2022, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, des parcelles de terre sises aux délégations de Nadhur et Saouaf gouvernorat de Zaghuan nécessaires à la réalisation du projet de l'autoroute de desserte des gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et ses annexes (tronçon du gouvernorat de Zaghuan délégations de Nadhur et Saouaf) et ce en ce qui concerne les parcelles n° 381 -384 et 391 3380

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux banques et à l'Office national des postes n° 2023-07 **3381**

MINISTÈRE DES FINANCES

Décret n° 2023-751 du 4 décembre 2023, fixant les conditions et les procédures de bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique.

Le Président de la République,

Vu la constitution,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu le nouveau tarif des droits des douanes à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgués par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi 2009-66 du 12 août 2009,

Vu la loi 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002, telle que modifiée par l'article 47 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023 et notamment son article 49,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016.

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu le décret 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 97-1934 du 29 septembre 1997 et notamment son article 80,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement.

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition de la ministre des finances,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Section I - Dispositions générales

Article premier - Bénéficient de l'abattement fiscal prévu par l'article 49 (nouveau) de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 susmentionnée, les personnes ayant un handicap physique résidentes en Tunisie au titre des véhicules spécialement destinés à l'usage des personnes handicapées physiques, qu'ils soient importés ou acquis auprès de concessionnaires de matériels de transport routier ou acquis sur le marché local.

Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par :

• **Handicap physique** : Tout handicap relatif à une immobilité partielle ou totale.

• **Immobilité partielle** : Immobilité partielle résultant de l'amputation, de la perte ou de la paralysie d'une ou des deux jambes ou d'une ou des deux mains.

• **Immobilité totale** : Incapacité de la personne à se déplacer et par conséquent à conduire.

• **Véhicule destiné spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique** : Véhicule destiné au transport de personnes, relevant du numéro 87.03 du tarif des droits des douanes à l'importation, qui n'excède pas sept sièges y compris le siège du conducteur et qui a été spécialement adapté pour être conduit par une personne handicapée ou pour soulever un fauteuil roulant pour une personne handicapée totalement in capable de se déplacer.

• **Personnes physiques résidentes en Tunisie** : personnes physiques de nationalité tunisienne qui se sont installées en Tunisie pour une période supérieure à deux ans, étant entendu que leur séjour en Tunisie ne peut être inférieur à 183 jours par période de 365 jours.

Art. 3 - Pour bénéficier de l'avantage fiscal d'un véhicule spécialement conçu pour l'usage des personnes handicapées physiques, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La personne physique doit être titulaire d'une carte d'invalidité en cours de validité,

- Que la voiture soit importée de l'étranger au profit du bénéficiaire par les ascendants, descendants, époux ou frères résidents à l'étranger et ce, dans le cas où sa propriété lui est transférée par donation,

- Présentation d'une facture d'achat, lors de l'acquisition auprès d'un concessionnaire de voitures agréé,

- Obtention préalable d'une attestation délivrée à cet effet par l'autorité fiscale compétente assignée au bénéficiaire sur la base d'une copie de la facture d'achat et ce, lors de l'acquisition sur le marché local,

- L'âge du véhicule à la date d'importation ne doit pas dépasser sept (7) ans à compter de la date de sa première mise en circulation.

- Le revenu mensuel net de la personne handicapée ne doit pas dépasser cinq (5) fois le salaire minimum industriel garanti par un régime de 48 heures de travail par semaine.

Art. 4 - La personne handicapée physique ne peut pas cumuler entre le privilège fiscal lui étant accordé dans le cadre de ce présent décret et tout autre privilège fiscal relatif à un véhicule.

Art. 5 - L'avantage fiscal accordé aux personnes handicapées physiques peut être renouvelé une fois tous les cinq ans.

Art. 6 - La cession du véhicule bénéficiant de l'avantage fiscal conformément aux dispositions de l'article 49 (nouveau) de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 susmentionnée avant l'expiration du délai de cinq ans est subordonnée à l'autorisation des services douaniers et au paiement des droits et taxes dus sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de la cession.

Art. 7 - Les véhicules concernés par l'avantage fiscal peuvent être cédés avant l'expiration de la période de cinq ans au profit des personnes physiques remplissant les conditions requises pour bénéficier du régime de faveur conformément aux dispositions de l'article 49 (nouveau) de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 susmentionnée, sans que la condition d'incessibilité soit contraignante. Les véhicules demeurent, dans ce cas, incessibles durant la période restante de la durée de cinq ans qui sera mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Art. 8 - En cas de décès du bénéficiaire, le privilège fiscal reste un droit acquis des héritiers, et la voiture dans ce cas n'est pas soumise à la condition de non cession.

Section II - Dispositions spéciales pour la personne ayant un handicap physique, apte à conduire

Art. 9 - Pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au premier article du présent décret, la personne ayant un handicap physique, apte à conduire, doit remplir les conditions suivantes :

- Elle doit être atteinte d'un des handicaps physiques partiels prévus à l'article 2 du présent décret.

- L'âge du bénéficiaire de l'avantage fiscal ne doit pas être inférieur à dix-huit (18) années complètes à la date de la demande dudit avantage,

- Le demandeur de l'avantage fiscal doit être en possession d'un permis de conduire approprié ou d'un rapport d'examen indiquant l'aménagement approprié à la voiture conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021 susvisé,

Art. 10 - Le véhicule bénéficiant de l'avantage fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique doit être immatriculé dans la série normale « RS », et le certificat d'immatriculation du véhicule doit porter la mention « véhicule ne pouvant être conduit que par son propriétaire et incessible pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première immatriculation dans la série normale "RS" ».

Section III - Dispositions spéciales pour la personne ayant un handicap physique, inapte à conduire

Art. 11 - Pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au premier article du présent décret, la personne ayant un handicap physique, inapte à conduire doit présenter un procès d'expertise prouvant l'incapacité totale de se déplacer délivré par les services compétents du ministère chargé des transports conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021 susvisé.

Art. 12 - Le véhicule bénéficiant de l'avantage fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique doit être immatriculé dans la série normale « RS » et le certificat d'immatriculation du véhicule doit indiquer la mention « véhicule qui ne peut être conduit qu'en présence du bénéficiaire et ne peut être cédé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première immatriculation dans la normale "RS" ».

Si le bénéficiaire est mineur, le véhicule peut être immatriculé au nom du tuteur conformément à la législation en vigueur.

Art. 13 - Le permis de conduire est délivré par les services des douanes au conducteur accompagnateur pour une durée d'un an, renouvelable à la demande du bénéficiaire de l'avantage fiscal ou de son tuteur, selon le cas.

Ledit permis fixe les conditions pratiques permettant d'assurer l'utilisation du véhicule dans la destination pour laquelle l'avantage fiscal a été accordé.

Art. 14 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret gouvernemental n° 2017-432 du 13 avril 2017 fixant les conditions et les procédures du bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des handicapés physiques.

Art. 15 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 4 décembre 2023.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*
Ahmed Hachani

La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre des transports
Rabi Majidi

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Décret n° 2023-749 du 4 décembre 2023, modifiant et complétant le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités.

Le Président de la République,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022 et notamment son article 15,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée dont le dernier en date la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à l'habilitation universitaire, tel que modifié par le décret n° 97-1803 du 3 septembre 1997,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de doctorat dans le système « LMD »,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'alinéa « b » de l'article 10, de l'alinéa « b » de l'article 16, les dispositions de l'article 18, du premier paragraphe de l'article 19, de l'article 25, de l'alinéa « b » de l'article 27, de l'article 28, du premier et du deuxième paragraphe de l'article 40 et des articles 41 et 42 du décret n° 93-1825 susvisé, et remplacées par ce qui suit :

Article 10 (alinéa b nouveau) : Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou grades équivalents, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et pouvant appartenir, en cas de nécessité, à des universités étrangères ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur ou grades équivalents.

Article 16 (alinéa b nouveau) : Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou grades équivalents, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et pouvant appartenir en cas de nécessité à des universités étrangères ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur ou grades équivalents.

Article 18 (nouveau) : Pour les candidats concourant sur la base de l'alinéa (a) de l'article 17 ci-dessus, la commission convoque le candidat par courrier électronique sur son adresse e-mail indiquée sur sa demande de candidature ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, quinze (15) jours au moins à l'avance pour une séance publique de discussion. L'épreuve de discussion est d'une durée ne dépassant pas deux heures dont vingt à trente minutes sont consacrées à la présentation par le candidat de ses travaux. La discussion porte sur les travaux du candidat et sa discipline.

Article 19 (paragraphe premier nouveau) : Pour les candidats concourant sur la base de l'alinéa (b) de l'article 17 ci-dessus, la commission convoque le candidat par courrier électronique sur son adresse e-mail indiquée sur sa demande de candidature ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, quinze (15) jours au moins à l'avance pour une séance publique de discussion. L'épreuve de discussion est d'une durée ne dépassant pas une heure dont dix à quinze minutes sont consacrées à la présentation par le candidat de ses travaux. La discussion porte sur les travaux du candidat et sa discipline. Après cette discussion le jury informe le candidat de la date et de l'heure de l'épreuve de leçon.

Article 25 (nouveau) : Les maîtres-assistants sont recrutés, par voie de concours, parmi les candidats titulaires d'un doctorat tel que prévu par le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales ou d'un diplôme admis en équivalence ou d'un diplôme de doctorat tel que prévu par le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013 susvisé ou d'un diplôme admis en équivalence.

Article 27 (alinéa b nouveau) : Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou deux maîtres de conférences ou grades équivalents désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et pouvant appartenir, en cas de nécessité, à des universités étrangères ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur ou grades équivalents.

Article 28 (nouveau) : Le concours de recrutement des maîtres assistants se déroule sur deux étapes comme suit :

- Dans une première étape : La commission nationale de recrutement évalue les dossiers des candidats et les classes par ordre de mérite selon une grille d'évaluation préétablie par la dite commission.

- Dans une deuxième étape : Dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la commission convoque les candidats classés par ordre de mérite pour une séance publique de discussion, quinze (15) jours au moins à l'avance, et ce, par courrier électronique sur l'adresse e-mail du candidat indiquée dans la demande de candidature ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. La convocation indique la date, l'heure et le lieu de la séance de discussion.

La séance publique de discussion est constituée d'un exposé d'environ vingt (20) minutes et d'une séance de discussion avec la commission d'une heure au maximum, portant sur les travaux du candidat, la discipline et la spécialité objet de la candidature.

La commission apprécie l'entretien et la discussion tenue avec le candidat.

La commission classe les candidats par ordre de mérite en tenant compte, lors des délibérations finales, des résultats d'évaluation de leurs dossiers et des résultats d'appréciation de la séance de discussion et propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la liste des candidats admis par ordre de mérite, compte tenu du nombre de postes à pourvoir par discipline.

Article 40 (paragraphes premier et deuxième nouveaux) : Le mandat des commissions consultatives et des commissions de recrutement ou de promotion prévus par le présent décret est valable pour deux mandats consécutifs.

Aucun membre de ces commissions n'est autorisé à en assurer la présidence au-delà de deux mandats consécutifs.

Article 41 (nouveau) : A défaut d'élection ou de candidature ou en cas d'insuffisance de candidatures à ces élections, de démission ou de récusation dûment acceptées et toutes les fois qu'un ou plusieurs membres de ces commissions sont empêchés de siéger pour quelque motif que ce soit, les membres manquants peuvent être désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parmi les enseignants appartenant aux universités tunisiennes ou parmi les enseignants appartenant à des universités étrangères ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur ou grades équivalents.

A défaut du nombre suffisant des enseignants dans certaines spécialités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut désigner certains membres à deux grades, au maximum.

La commission de recrutement ou de promotion peut, en cas de nécessité, se composer au moins de trois (3) membres.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, en cas de nécessité, composer la commission par des enseignants appartenant à des universités étrangères ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur ou grades équivalents.

Article 42 (nouveau) : Trente jours au moins avant la date de déroulement du concours, les listes des membres des commissions de recrutement ou de promotion sont publiées sur le site web officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du décret n° 93-1825 susmentionné l'article 43 (bis) comme suit :

Article 43 (bis) : Avant la réception des dossiers des candidats, les commissions de recrutement ou de promotion, établissent une grille d'évaluation sur la base de laquelle les dossiers sont évalués. La grille d'évaluation est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux candidats au concours sur leur adresse e-mail indiquée sur leur demande de candidature.

Art. 3 - Les expressions «les instances de recrutement ou de promotion», «l'instance de recrutement ou de promotion» et «le ministre de l'éducation et des sciences», sont remplacées respectivement, là où elles figurent dans le décret n° 93-1825 susmentionné, par les expressions «les commissions de recrutement ou de promotion», «la commission de recrutement ou de promotion» et «le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique».

Art. 4 - Sont abrogées les dispositions des articles 34, 35 (nouveau), 36 et 37 du décret n° 93-1825 susmentionné.

Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 4 décembre 2023.

Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani

Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique

Moncef Boukthir
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

Décret n° 2023-754 du 4 décembre 2023, portant modification du décret n° 2022-70 du 7 février 2022, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, des parcelles de terre sises aux délégations de Nadhour et Saouaf gouvernorat de Zaghounan nécessaires à la réalisation du projet de l'autoroute de desserte des gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et ses annexes (tranchon du gouvernorat de Zaghounan délégations de Nadhour et Saouaf) et ce en ce qui concerne les parcelles n° 381 -384 et 391.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que modifiée et complétée par le décret loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022,

Vu le décret n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2022-70 du 7 février 2022, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, des parcelles de terre sises aux délégations de Nadhour et Saouaf gouvernorat de Zaghounan nécessaires à la réalisation du projet de l'autoroute de desserte des gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et ses annexes (tranchon du gouvernorat de Zaghounan délégations de Nadhour et Saouaf),

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis de la ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont modifiées les indications relatives aux parcelles n° 381-384 et 391 énoncées au numéro d'ordre 57 du décret n° 2022-70 du 7 février 2022, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, des parcelles de terre sises aux délégations de Nadhour et Saouaf gouvernorat de Zaghounan nécessaires à la réalisation du projet de l'autoroute de desserte des gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et ses annexes (tranchon du gouvernorat de Zaghounan délégations de Nadhour et Saouaf) telles qu'indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation foncière	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
1.	381 conforme à la parcelle n°4 384 conforme à la parcelle n°1 391 conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n°11523 Zaghounan Bis	immatriculé	17ha 54a10ca	03a63ca 11a49ca 39a96ca	1-Nejib ben Seghaïer ben Abed Hammami 2- Ali ben Seghaïer ben Abed Hammami 3-Mehria bent Seghaïer ben Abed Hammami 4-Zina bent Seghaïer ben Abed Hammami 5-Zohra bent Seghaïer ben Abed Hammami 6-Rebeh bent Ali Hammami 7-Merame bent Massoud ben Akermi

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 4 décembre 2023.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux banques et à l'Office national des postes n° 2023-07 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 6 décembre 2023"